

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง เป้า สัตบุตรย
นางสาว เกษร สัตบุตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 155, มาตรา 453, มาตรา 1658
ป.ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ

1. **พินัยกรรมแบบ เอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทำขึ้นเพื่ออำพรางสัญญา** ชื่อขาย ที่ดินพิพาท พินัยกรรมซึ่งเป็น นิติกรรมอันแรกย่อมเป็นการแสดงเจตนาลวงด้วยสมรู้ระหว่างคู่กรณีที่จะไม่ผูกพันกันตามเจตนาที่แสดงออกมานั้นจึง ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรคแรกส่วน นิติกรรมอันหลังคือสัญญา ชื่อขายที่ถูกอำพรางไว้โดยพินัยกรรมซึ่งเป็นนิติกรรมอันแรกต้องบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรคสองเมื่อที่ดินพิพาทมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน10ปีตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา58ทวิและการโอนได้กระทำภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสัญญาชื่อขายที่ดินพิพาทมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา150

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ อยู่กิน เป็น สามี ภรรยา ตาม ประเพณี โดย ไม่ได้จด ทะเบียนสมรส กับ นาย เจริญ มี ทรัพย์สิน ที่ ทำ มา หา ได้ ร่วมกัน คือ ที่ดิน

ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1340ตำบล พระธาตุบังพวน
อำเภอ เมือง หนองคาย จังหวัด หนองคาย ซึ่ง เป็น สิทธิ ของ โจทก์ ครึ่ง หนึ่ง แต่
มี ชื่อ นาย เจริญ เป็น ผู้ถือ สิทธิ ครอบครอง เมื่อ นาย เจริญ ถึงแก่กรรม โจทก์
ยื่น คำร้อง ขอเป็นผู้จัดการมรดก จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ได้ ยื่น คำคัดค้าน อ้างว่า
นาย เจริญ ได้ ทำ พิณัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ยก ที่ดิน ให้ แก่ จำเลย ทั้ง
สาม โจทก์ เห็นว่า พิณัยกรรม ฉบับ ดังกล่าว เป็น โฆษะเพราะ นาย เจริญ ทำ
พิณัยกรรม ยก ทรัพย์สิน เกินกว่า ส่วน ของ ตน ให้ จำเลย ทั้ง สาม และ เป็น การ
สำคัญผิด เพราะ มี บุตร ด้วยกัน ถึง 5 คนแต่ กลับ ให้ เฉพาะ จำเลย ทั้ง สาม ซึ่ง
เป็น หลาน ขอ ศาล พิจารณา ว่าพิณัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ของ นาย
เจริญ เป็น โฆษะ ทั้ง ฉบับ และ พิจารณา ว่า ที่ดิน ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1340
ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอ เมือง หนองคาย จังหวัด หนองคาย กึ่งหนึ่ง เป็น ของ
โจทก์

จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ของ นาย เจริญ คนเดียว โจทก์
ไม่มี ส่วน เกี่ยวข้อง นาย เจริญ และ โจทก์ ตกลง ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่ นาง
บุญกัน โดย นาย เจริญ และ โจทก์ ส่งมอบ การ ครอบครอง ให้ แก่ นาง บุญกัน
และ รับ เงิน ชื่อ ขาย ครบถ้วน แล้ว ต่อมา โจทก์ และ นาย เจริญ จะ ไป จด
ทะเบียน เปลี่ยน ชื่อ ใน น.ส.3 ก. ให้ แก่ นาง บุญกัน แต่ ปรากฏว่า จดทะเบียน
โอน ไม่ได้ นาย เจริญ และ โจทก์ กับ นาง บุญกัน จึง ตกลง ให้ นาย เจริญ ยก
ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สาม ด้วย การ ทำ พิณัยกรรม พิณัยกรรม จึง
สมบูรณ์ ตาม กฎหมายขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ว่า ที่ดินพิพาท กิ่งหนึ่ง เป็นของ โจทก์
พินัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ของ นาย เจริญ เป็น โฉมะ

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลฎีกา โจทก์ ถึงแก่กรรมนาย กะเจา สัตบุตร
ขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน ศาลฎีกา อนุญาต

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ปัญหา วินิจฉัย มี ว่า พินัยกรรม ดังกล่าวมีผล สมบูรณ์
ตาม กฎหมาย หรือไม่ ที่ จำเลย ฎีกา ว่า พินัยกรรม มีผล สมบูรณ์ใช้ บังคับ ได้
เพราะ เป็น เจตนา อัน แท้จริง ของ นาย เจริญ หา ได้ ทำ ขึ้น เพื่อ อำพราง
สัญญาซื้อขาย แต่อย่างใด นั้น เห็นว่า ใน ปัญหา ข้อ นี้ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พัง ข้อ
เท็จจริง มา ว่าการ ทำ พินัยกรรม ของ นาย เจริญ เป็น การ อำพราง สัญญาซื้อ
ขาย ที่ดินพิพาท ซึ่ง ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตามข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย
มา แล้ว และ เมื่อ พัง ข้อเท็จจริงว่า พินัยกรรม ทำ ขึ้น เพื่อ อำพราง สัญญาซื้อขาย
ที่ดินพิพาท พินัยกรรมซึ่ง เป็น นิติกรรม อัน แรก ย่อม เป็น การแสดง เจตนา ลวง
ด้วย สมรู้ ระหว่างคู่กรณี ที่ จะ ไม่ผูกพัน กัน ตาม เจตนา ที่ แสดง ออก มา นั้น จึง
ย่อม ตกเป็นโมฆะ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคแรก
ส่วน นิติกรรม อัน หลัง คือ สัญญาซื้อขาย ที่ ถูก อำพราง ไว้ โดย พินัยกรรมซึ่ง
เป็น นิติกรรม อัน แรก ต้อง บังคับ ตาม บทบัญญัติ ของ กฎหมายอัน เกี่ยวกับ
นิติกรรม ที่ ถูก อำพราง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 155 วรรค
สอง เมื่อ ที่ดินพิพาท มี ข้อกำหนด ห้ามโอน ภายใน 10 ปีตาม ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ และ การ โอน ขาย ได้ กระทำภายใน กำหนด เวลา ดังกล่าว
ถือได้ว่า สัญญาซื้อขาย ที่ดินพิพาทมี วัตถุประสงค์ เป็น การ ต้องห้าม ชัดแจ้ง โดย
กฎหมาย จึง ตกเป็น โฉมะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

และ เมื่อ ฟัง ว่าพินัยกรรม เป็น โฆษะ จึง ไม่จำต้อง วินิจฉัย ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สามใน ข้อ ต่อไป ว่า การ ที่นาย เจริญ ทำ พินัยกรรม ยก ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สาม ซึ่ง เป็น หลาน ถือว่า เป็น การ ตกทอด ทาง มรดก ไม่ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ วรรคท้าย หรือไม่

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>